

The following hypothetical claims and background are modeled after the technology in Google Inc. v. Simpleair, Inc., Covered Business Method Case No. CBM2014-00170 (Jan. 22, 2015), but are revised to emphasize certain teaching points. The patent at issue was U.S. Patent No. 7,035,914 entitled “System and Method for Transmission of Data.” Hypothetical claim 1 is directed to an abstract idea and does not have additional elements that amount to significantly more than the abstract idea. Hypothetical claim 2 also recites an abstract idea but does contain additional elements that amount to significantly more because there are meaningful limitations beyond generally linking the use of the abstract idea to a particular technological environment.

[illegible]

[illegible]Ž f < . .

s ä • ‡ – Š ‘ † † < • – ” < „ — ‚ < „ % ‘ – ‡ ~ ‡ / ‡ • ‡ – ™ – “ f ” ‡ – ‡ • — „ ... ” < „ ‡ ” — – ‡ ” á
– Š ‡ • ‡ – Š ‘ † ... ‘ ’ ” < • < • % ã

"† ... † < ~ ← "%." — ' - † f - " f = < . . . < ' † ~ † † • ^ " ' f † f f • — " .. ~ † — Š †
• - † • † Š † f • • • • • < † ~ † .. ' ' ' < < f %... " ' ' ' ... † f • † • † • ' ' > - Š f - ' † • Š †
" † • ' - † — „ • ... " < „ † † † † † † • ^ : † • ^ • ' f - < ^ • ' f - † † † • - < † f • f † † † † † • † † ... < ^ < † †
• - ' ... • ' ' f Ž † † † á " f • † < . . . † : Š † † — Ž † á ™ Š † † † † † † † † Š †

[illegible][illegible][illegible]

$$\begin{aligned}
 & -"f \dots \leftarrow \check{S} \ddagger "' \cdot f -- \ddagger \ddagger \dots \leftarrow -f \check{Z} \ddagger - "f \dots ' \cdot ' - \ddagger - \check{S} \ddagger \ddagger \cdot - \ddagger - , \dots " < , \ddagger \\
 & , f \cdot \ddagger \ddagger - ' \cdot - \check{S} \ddagger \ddagger \ddagger \cdot - \check{S} \ddagger \ddagger \ddagger \cdot f \ddagger \ddagger \cdot f \ddagger \ddagger \cdot \ddagger < \dots < \cdot \cdot \dots \check{S} \ddagger \ddagger - \check{Z} \ddagger \ddagger
 \end{aligned}$$

t ä • ‡ – Š ‘ ^ † † < • – ” ‹ „ — ′ ‰ % ′ – ‡ ~ ‡ / • ‡ – ™ – “ f ” ‡ – ‡ • — „ … ” ‹ „ ‡ ” — – ‡ ” á
– Š ‡ • ‡ – Š ‘ † ... ‘ • ’ ‹ ‹ ‹ % ã

$\cdot \text{---} \text{,,} \cdot \dots \text{''} < \text{,,} \ddagger \text{''} \dots \text{' } \cdot \text{' } \text{---} \ddagger \text{''} \hat{a}$

" ± ... ± < ~ ◀ % " . — ' - ‡ f - " f • < • • < ' • ± " ~ ‡ ± • ^ " ' • f † f f • ' — " .. ‡ - Š ± • - ‡ " • ‡ Š ‡ " f • • • < • • < ‡ " ~ ‡ .. ' • ' < < f % ... " ' ' ' ... ‡ f • † f • ‡ • • " → Š f - ' ± •

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

• $f \check{Z}$ • < •

Ž f < • s ã • ‡ Ž < %₀ < „ Ž ‡

[illegible]

† Š — ð †. Ž f < f • f Ž > æ † † — † ” • Ƨ Š † — Š † • † < ” † ... — † — † †. Š †. f Ž' — Š † ä
... Ž f ” † ... < — Š † — † ' ^ ” † ... † † ~ ^ < Ž — á ” ^ < ' ” % f á — < f • † — ” f • • • < — † † < ^ ' ” • f — < ' • — ä Š † ” ” † † — ð †. † Ž f ” † ... < — † • f ” f • % ” • f — < • % ” • f — ^ “ ”
— ” f • • • < • • < Š † — ä • ' Ž Š † % f • < æ f †. < ' • • f ” ^ † • f † — Š † < ... f, Š †
' † ” ^ ' ” • † † — f Ž Ž † • f • † † f < — • † Ž ^ ä < < Ž f ” — Š †. ” • ... † — Š † f ~ † † † •
< † † — < f • † † — ” f, — Š †. — ” — á. Š — < • % f — † % — ” < † % f • æ † † † — ” f • • • < —
< ^ ' ” • f — « “ Cyberfoneá ” ... ' • ' f ” • † • † — ' † † † ” • f f < † • < ” • % Ž † •
< † † — < ^ > < “ • • SmartGene ä Š † † ^ — Š †. Ž f < † < ” † ... — † † — ” † † † Step2A:

YES ä

† š —áš.†ž f f ™ Š Ž•†f • f ž >œ# # — † ” •™•Š† —š•#ž† • †•” —á ‘ • „ < • f — < ‘ •
‘ ^†ž† • †• —á^ < .. ††• — Š† —Š.†ž f f • ‘ — • —‘•%< ^ < .. †† —žš f — Š†
† š ... †• — < ‘ • ä Š† ... ž f < • ” † ... < — † • — Š† • f%†† f — “ f f ž • ž•œ < • f • † < “ • † ” •
• † • “ > — Š f — “ † • — „ ... ” < “ † ” † • † • .. f † • “ f • • • < — \$ f ” † ... † < f † † • † • † •
< • ^ “ • f — < “ † • — Š† — † • • † • † • < ... ” “ ” “ ... † Š f † ” ^ “ • • Š% † • † • “ < — < “ • •
... ‘ • ‘ f ” < f %d “ • f — < • % ” • f — < ‘ • š † ” f • • • < • • † • “ ~ † • ” † ... < f † š < %žš “ † ž
% † • † ” f ž < † • “ ” “ f † † † † f • • f „ž † † ” ” † — f. — < “ • “ < † • ž > f • < ... ” “ ” “ ... † • • “ á
• † • “ > f • † ” f • • • < — † • † • “ ž ” † ” ^ “ — Š% † • † • “ † • “ — † • “ — < “ • † ... † < ~ < • % á
” “ ... † • • < • % ” f • † • < — † • % f — < ‘ † † † ” < ... ‘ • — — “ † • “ • < • % † • † • “ < .. — — † ”
^ — • ... f ž • † † á ‘ — f • ‘ — — † • % < ^ < .. † † šž “ š † • — < f † † f † f žž > †

[illegible][illegible]

Š ž f < Š ž f > œ ʒ ʒ - ʒ " • « Š ž. Ž f < ʒ > ʒ ʒ. - ʒ œ - ʒ ž. < f ʒ - < • ä
 † < ... - ʒ ʒ ʒ - Š ʒ ... < ʒ ʒ " • ... ' • ' f " < f ʒ " %o f < œ f - %p " - " f • • • < f < " f
 • † • - f ʒ " ... † f • † < < Ž f " - Š ž. " • ... ʒ " - • † " † f " • - " f " > Š ž. ' - " - Š ž. Ž f <
 < • † < " † - " f † † f " • - " f .Step2A: ʒ ʒ ä

[illegible]